PERJANJIAN KERJASAMA

SERVICE AGREEMENT

Perjanjian ini dibuat antara:

Nama (*Name*)	: **Ahmad Juaeni**
Jabatan (*Occupation*)	: **Senakin Mine & NPLCT Manager**
Perusahaan (*Company*)	: **PT Arutmin Indonesia Site NPLCT**
Alamat (*Address*)	: Jl. Berangas Km. 5,5 Desa Sarang Tiung, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru
Telepon (*Phone No.*)	: 0518-21870
Faksimil (*Faximile*)	: 0518-21865

dalam perjanjian ini disebut **Pihak I**, dan

Nama (*Name*)	: **Hamdani, S.Pi, M.Si.**
Jabatan (*Occupation*)	: **Project Leader**
Kelembagaan (*Institutional*)	: **Konsorium Mitra Bahari Kalsel**
Alamat (*Address*)	: Jl. Jend. A. Yani km. 36 Simpang Empat Banjarbaru
Telepon (*Phone No.*)	: 0511-4772124
Faksimil (*Faximile*)	: 0511-4772124

Dalam pelaksanaan kegiatan pengerjaan Instalasi Katodik untuk Percepatan Pertumbuhan Terumbu Karang di Wilayah Tanjung Pemancingan - NPLCT menugaskan saudara: **Hamdani, S.Pi, M.Si.** (Koordinator Bidang Perencanaan dan Kemitraan KMB Kalsel) sebagai pelaksana kegiatan.
dalam perjanjian ini disebut **Pihak II**.

Kedua belah pihak menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut Ini:

Pasal 1

Masa Berlaku dan Perpanjangan

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak 25 Juli 2023 hingga 25 Juni 2024 sesuai waktu yang diperlukan untuk Instalasi Katodik untuk Percepatan Pertumbuhan Terumbu Karang di Wilayah NPLCT akan didefinisikan pada pasal 2 di bawah.
2. Kedua belah pihak menyetujui bahwa kontrak ini akan berakhir demi hukum setelah selesainya layanan tersebut pada pasal 2 di bawah.
3. Kontrak kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Pihak I dan Pihak II.

Pasal 2

Jenis Layanan

1. Pihak II memberikan layanan kepada Pihak I untuk melakukan Instalasi Katodik untuk Percepatan Pertumbuhan Terumbu Karang di Wilayah NPLCT, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Persiapan dan pelaksanaan Instalasi Katodik untuk Percepatan Pertumbuhan Terumbu Karang di Wilayah NPLCT ini dikoordinasikan oleh seorang wakil Pihak I yang ditunjuk.
3. Laporan diberikan kepada Pihak I sesuai jadwal yang telah disepakati (Jadwal kegiatan dalam proposal terlampir).
4. Pihak II menjamin Pihak I bahwa kemampuan profesional yang memadai, perhatian, dan kewajaran akan dilaksanakan pada seluruh kegiatan studi untuk memenuhi tujuan yang diharapkan.
5. Pihak II menjamin kerahasiaan data dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa izin Pihak I dan mengakui bahwa data hasil studi ini merupakan milik Pihak I.

Pasal 3

Lokasi Layanan

1. Lokasi kerja Pihak II dalam memberikan layanan kepada Pihak I sesuai pasal 2 tersebut di atas, adalah di wilayah Tanjung Pemancingan Kotabaru yang meliputi wilayah kerja PT Arutmin Indonesia NPLCT yang memiliki kawasan terumbu karang, pada Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Biaya Pelayanan dan Fasilitas

1. Pihak I setuju membayar biaya kepada Pihak II sebagai imbalan atas layanan yang dilakukan oleh Pihak II sebesar Rp 10.413.000,- (anggaran biaya terlampir) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut;
   - 60% dibayar 7 (tujuh) hari setelah penandatangan perjanjian Kerjasama
   - 40% dibayar 7 (tujuh) hari setelah *final report*
2. Pihak II menyampaikan tagihan atas pelayanan tersebut kepada Pihak I dan pembayarannya diselesaikan oleh Pihak I selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal tagihan yang benar diterima.
3. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer antar bank.

Pasal 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Pihak II harus bertanggung jawab untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan dari pekerjaan ini dan anggota timnya selama di perjalanan dan di lapangan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang berada di bawah pengawasan langsung Pihak I.

Pasal 6

Force Majeure

1. *Force majeure* adalah keadaaan seperti: gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hars, sabotase, perang, pemberontakan, serta kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya.
2. Apabila terjadi *force majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini, maka yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh Pihak I peristiwa dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sebagai *force majeure.*
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force mejeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 7

Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Hukum yang Berlaku

1. Perjanjian ini dibuat dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia.
2. Kedua pihak setuju untuk mengabaikan pasal 1211, 1266, dan 1267 dari KUH Perdata yang menyatakan penghentian perjanjian hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan.
3. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam kasus dimana kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk membawa kasus ini kepada Badan Arbitrase yang berkedudukan di Jakarta sebagai penengah yang mana keputusannya harus dianggap sebagai keputusan final yang harus diterima oleh kedua belah pihak tanpa kecuali.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk dipegang dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama.

Kotabaru, 25 Juli 2023

Pihak I	**Pihak II**
PT Arutmin Indonesia NPLCT	**Konsorium Mitra Bahari Kalsel**
Ahmad Juaeni	**Hamdani, S.Pi, M.Si.**
Senakin Mine & NPLCT Manager	***Project Leader***